ولا يجوز في الزقاق والاسواق كذا في المصفى وهذه المسائل يخالف أصحابنا فيها زفر وقيل ابو يوسف أيضا معه وكذا حكم الاعتكاف اذا نذر في هذه المساجد (ولو نذر أن يلبث) بفتح الموحدة أي يمكث (في المسجد الحرام ساعة لم يجب عليه ذلك) كان الظاهر ان يقال اقل من يوم لانه مدة أقل ما يجوز فيه الاعتكاف خلافا لمحمد انه يجوز اعتكافه ساعة أيضا في النفل ومن غير شرط صوم خلافا لغيره والله أعلم

﴿ باب الهدايا ﴾

وهو ما يهدى الى الحرم للتقرب الى الله تعالى والمراد به انواع الهدايا وا كثر احكامها كالضحايا (الهدي من الابل والبقر والغنم) اي لا من غيرها من النعم (وكل دم يجب في الحج والعمرة فادناه شاة) اي واعلاه بدنة من الابل او البقر واعظمها افضلها وفي حكم الادنى سبع بدنة او سبع بقرة وهذا التخيير المفهوم من الكلام في كل شئ (الا الجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة جنبا) فانه لا يجوز فيهما الا البدنة ولا يخلو قصور العبارة ويستفاد منه انه لا يجب البدنة اصلا في العمرة (وحكم البقر حكم الابل في هذا الباب) اي باب الهدايا لا في مطلق القضايا لكن هذا عندنا خلافا للشافعي تغمده الله برحمته حيث يخص البدنة بالابل واما اذا اطلق الجزور فهو من الابل خاصة اتفاقا (ثم الهدى) اي جنسه منقسم) على نوعين (هدى شكر) لتوفيق الطاعة المخصوصة (وهو هدى المتعة والقران) وقدم المتعة لانها الاصل المستفاد من القرآن وقيس عليه القران في هذا الشان بتبيان البرهان (والتطوع) شكرا مطلقا (وهدى جبر) اي لتقصير في الطاعة او ارتكاب جناية (وهو سائر الدماء الواجبة) من احصار او رفض او جزاء صيد او كفارة جناية اخرى او تجاوز ميقات (ما عدا هذه الثلاثة) اي المتقدمة من المتعة والقران والتطوع واما النذر فهو وان كان دم نسك الا ان حكمه ان كان واجبا فكجبر أو تطوعا فكشكر وكذا الاضحية وجوبا او تطوعا (وكل دم وجب شكرا فلصاحبه أن يأكل منه) اي ماشاء منه ولا يتقيد ببعض منه كما يتوهم من قوله منه (ويؤكل الاغنياء) اي يطعمهم ولو بالاباحة (والفقراء) تمليكا او اباحة والمقام يقتضي تقديم الفقراء والا يكون ذكرهم كالمستدرك (ولا يجب التصدق به) أي لا بكله ولا ببعضه وهذا تصريح بما علم ضمنا مما قبله من التلويح (بل يستحب أن يتصدق بثلثه ويطعم) بفتحتين أي وان يأكل (ثلثه ويهدى ثلثه) اي للاغنياء من الجيران وغيرهم (او يدخره) أي الثلث الاخير فأو للتنويع (ولو لم يتصدق بشئ جاز) وهذا قد علم من قوله ويستحب (وكره) اي كراهة تنزيه لانها مقتضى ترك الاستحباب المعبر عنه بأنه خلاف الاولى ولذا قال في الكبير ولا ينبغي ان يتصدق بأقل من الثلث وهذا أيضا مستدرك كالاول (ويسقط) أي دم شكر (بمجرد الذبح حتى لو سرق أو استهلكه بنفسه)وكذا بغيره (بعد الذبح)قيد للمسئلتين (لم يلزمه شئ) اي من الضمان بخلاف ما لو هلك أو سرق قبل الذبح فانه يلزمه غيره ولا يجوز له أن يتصدق بقيمته (وكل دم وجب جبرا لا يجوز له الاكل منه) ولو كان فقيرا (ولا للاغنياء)الا اذا اعطاهم الفقراء تمليكا لا اباحة وكذا في حكم نفسه (ويجب التصدق بجميعه حتى لو استهلكه بعد الذبح) أي كله أو بعضه (لزمه قيمته) اي للفقراء فيتصدق بها عليهم (ولو سرق لا يلزمه شئ) واعلم انه يجوز التصدق بكل من دم الشكر والجبر على مساكين الحرم وغيرهم وكذا يجوز على مسكين واحد أو مساكين الا ان مساكين الحرم أفضل الا أن يكون غيرهم أحوج على ما قاله في السراج الوهاج (وهو) أي دم الجبر (كدم اللبس والطيب والحلق وقلم الاظفار وقتل الصيد والجماع)

لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم (اللهم) صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى يوم الورود وعلى آله أئمة الدين وعلى أصحابه هداة المسلمين كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك